

1501013-08.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... transportava, para fins de tráfico, 22 porções de maconha e 24 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, determinado a praticar o tráfico de entorpecentes, CELSO providenciou as porções de maconha e crack, levando consigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501013-08.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-08.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262096/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 27650012 -

DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2262096 - DEL.POL.NAZARE PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO PEREIRA MARTINS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

CELSO PEREIRA MARTINS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado pelo incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de setembro de 2022, por volta das 02h25, na Rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, km 100 - Centro, nesta cidade e comarca de Nazaré Paulista/SP, o denunciado transportava, para fins de tráfico, 22 porções de maconha e 24 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, determinado a praticar o tráfico de entorpecentes, CELSO providenciou as porções de maconha e crack, levando consigo papelotes no interior do carro FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0, placas PXC-3006/São Paulo, e foi ao encontro de compradores. Policiais Militares em patrulhamento e no atendimento de

uma ocorrência patrimonial, avistaram o referido veículo estacionado na rodovia, próximo a entrada da cidade, e fizeram a abordagem. O condutor, ora o denunciado, apresentou versões contraditórias para justificar estar naquele local. Em vistoria veicular, os policiais localizaram os entorpecentes acima mencionados debaixo do banco e a quantia de R\$230,00 em espécie.

Denúncia às fls. 86/89.

Auto de prisão em flagrante à fl. 1.

Boletim de ocorrência às fls. 6/8.

Auto de exibição e apreensão às fls. 9/10.

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 11/12.

Fotografias das drogas às fls. 30/31.

Audiência de custódia, na qual houve a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva (fls. 40/42).

O réu se deu por notificado à fl. 104, e apresentou defesa preliminar às fls. 101/103.

A denúncia foi recebida em 13/10/2022 e na mesma ocasião designada audiência de instrução e julgamento (fls. 110/111).

Laudos químico-toxicológicos definitivos às fls. 134/136 e 137/139.

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), laudos periciais (fls. 134/139), bem como pelo teor da prova oral.

A testemunha comum PM Silvio Fernandes de Souza, em juízo, disse que estava em patrulhamento em Atibaia quando o Copom irradiou informação de furto com disparo de arma de fogo em um estabelecimento. Não localizaram os indivíduos e, por volta das 03 da manhã, ao retornarem para Atibaia, avistaram o veículo parado. O condutor estava falando ao celular. Abordado, ele apresentou versões diversas acerca do que estaria fazendo ali. O réu não quis desbloquear o celular. Foi dado voz de prisão e localizada a sacola com os entorpecentes. O entorpecentes estava debaixo do banco traseiro do carro. O réu disse que a droga era de uso próprio. Não o conhecia. Ele morava em São Paulo. Encontraram dinheiro também. Salvo engano, o dinheiro estava dentro da carteira. A revista foi num local muito escuro e tinham aproximadamente 05 policiais. Participaram 03 viaturas da revista. O local da abordagem não é ponto de tráfico. É costume em abordagem pedirem para desbloquear aparelho celular para consultarem IMEI.

Perante a autoridade policial: "JUNTAMENTE COM O CB PM BARBOSA AMBOS INTEGRANTES DA VTR I 34 337 EFETUAVAMOS PATRULHAMENTO PELA CIDADE DE NAZARÉ PTA/SP EM APOIO A OCORRÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEL FURTO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL AGRAVADO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO OCORRIDO NAQUELA URBE, ENVOLVENDO OUTRA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR; ASSIM AVISTAMOS UM VEÍCULO FIAT UNO ESTACIONADO NA RODOVIA NA ENTRADA DA CIDADE; PROCEDIDA A ABORDAGEM E INQUIRIDO O CONDUTOR O MESMO APÓS APRESENTAR VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACABOU POR ESCLARECER DIZENDO QUE FOI CONTRATADO POR UM AMIGO PARA QUE FIZESSE UMA CORRIDA DA CIDADE DE SÃO PAULO ATÉ NAZARÉ PTA/SP CONQUANTO NÃO TENHA LOCALIZADO O LOCAL INDICADO ESTAVA AGUARDANDO OUTRA LOCALIZAÇÃO, QUE EM VISTORIA VEICULAR FOI ENCONTRADO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEBAIXO DO BANCO, QUE INSTADO A PROMOVER O DESBLOQUEIO DE SEU APARELHO CELULAR PARA VERIFICAÇÃO DO IMEI O MESMO SE NEGOU, TENDO ENTÃO RECEBIDO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONDUZIDO A ESSA UNIDADE POLICIAL."

A testemunha comum Gustavo Henrique Nicochelli, em juízo, disse que estava em patrulhamento em Atibaia quando o Copom irradiou informação de furto praticado por 07/09 indivíduos armados. Não localizaram os indivíduos e, ao retornarem para Atibaia, avistaram o réu Celso dentro do veículo Uno. Ele não tinha percebido a presença da equipe. Na abordagem, spo verificaram o aparelho celular. O companheiro de equipe pediu que ele desbloqueasse o aparelho. Ele se recusou porque era pessoal. Indagado acerca do que fazia no local, ele apresentou diversas versões e,

por fim, disse que ali estava para resgatar outros indivíduos. Foi dada voz de prisão a ele por desobediência. Em vistoria veicular, localizaram maconha e crack e o valor de R\$ 230,00. As drogas estavam embaixo do banco traseiro do passageiro, pelo que se recorda. Quem localizou a droga foi seu companheiro de equipe. Na segurança havia 05 policiais e 03 viaturas. O réu informou que estava esperando os indivíduos saírem da mata. As pessoas mandariam a nova localização para ele. O réu informou que era Uber e fazia todo tipo de corrida. O réu negou que a droga era dele. A princípio, o pedido de desbloqueio era para verificar o IMEI. Quem fez a pergunta ao réu foi o seu companheiro. O réu disse que a droga não era dele e caiu em contradição.

Perante a autoridade policial disse que: "QUE ME CONTRAVA DE SERVIÇO JUNTAMENTE COM O CB PM MELO EM APOIO A OCORRÊNCIA NA CIDADE DE NAZARÉ PTA ONDE HAVERIA POSSIVEL FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OUTRA GUARNIÇÃO; AO AVISTARMOS UM VEÍCULO ESTACIONADO NA RODOVIA NA ENTRADA DA CIDADE PROCEDEMOS SUA ABORDAGEM SENDO QUE O MOTORISTA APRESENTAVA VERSÕES CONTRADITÓRIAS, RELATANDO POR FIM QUE FOI CONTRATO POR UM AMIGO PARA FAZER UMA CORRIDA DE SÃO PAULO PARA NAZARE, COMO NÃO ACHOU O LOCAL ESTAVA AGUARDANDO; EM REVISTA VEICULAR DE BAIXO BO BANCO FOI ENCONTRADA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, MACONHA E CRACK; E INSTATO A PROMOVER O DESBLOQUEIO DE SEU APARELHO CELULAR PARA VERIFICAÇÃO DO IMEI O MESMO SE NEGOU TENDO RECEBIDO VOZ DE PRISÃO POR TRÁFICO E ENCAMINHADO A ESSA UNIDADE POLICIAL.

O réu disse, em juízo, negou o fato. No dia do fato recebeu ligação de uma passageiro para fazer uma corrida. Faz bico de Uber no final de semana. Quando estava chegando na localização, a internet caiu. Parou o carro e foi abordado pelos policiais. Apanhou dos policiais e foi acusado de roubo. Não abriu o celular porque tinha foto íntimas de sua mulher. O policial Melo disse que iria forjar o flagrante se não abrisse o celular. Não estava transportando drogas.

Analisando as provas coligidas aos autos, não há provas do tráfico.

Isso porque, conforme ponderado pelo Ministério Público, a prova é contraditória. O réu negou o fato, afirmando que não estava com as drogas e teria sido vítima de uma farsa por ter se negado a desbloquear o celular para os policiais. Afirmou que é Uber e ali estaria para pegar um passageiro, mas, como perdeu o sinal de internet, parou na rodovia para tentar ligar para o passageiro.

Os policiais, por sua vez, aduziram que viram o réu ali parado e resolveram abordá-lo, tendo em vista uma anterior comunicação de ocorrência de furto em Nazaré Paulista. Durante a abordagem, pediram para que o réu desbloqueasse o celular para terem acesso ao IMEI e, como houve negativa, deram voz de prisão ao réu. A droga teria sido encontrada quando da vistoria no veículo.

Todavia, as circunstâncias da localização da droga não restaram bem esclarecidas. Isso porque a abordagem ocorreu por volta das 03 horas da manhã, em local escuro, e dada a voz de prisão por crime de desobediência por não ter o réu obedecido a determinação de desbloqueio de celular. Todavia, até aquele momento não havia nenhuma informação de estar o réu em atitude suspeita e sobre o envolvimento de seu veículo com o suposto crime praticado em Nazaré Paulista.

Ademais, perante a autoridade policial, os policiais disseram que primeiro localizaram as drogas e, após pediram para que o réu desbloqueasse o celular.

Todavia, em audiência afirmando o contrário, mencionando que primeiro ordenaram que o réu desbloqueasse o celular e, ante a negativa, deram a ele voz de prisão por desobediência e somente depois localizaram a droga no interior do veículo.

Ora, evidente que tal circunstância é relevante para o entendimento da dinâmica da infração. Ademais, o fato ocorreu em 26/09/2022, o que não justifica eventual esquecimento pelo decurso de tempo.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao fato de a primeira testemunha mencionar que o réu disse que a droga era para consumo próprio e o segundo afirmou que o réu negou a autoria.

Ademais, a segunda testemunha mencionou que o réu teria admitido seu envolvimento no roubo e esperava pessoas saírem da mata para transportá-lo, fato sequer mencionado pelo primeiro.

Assim, a prova dos autos é fraca, não havendo qualquer suporte para condenação.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver CELSO PEREIRA MARTINS JÚNIOR da imputação descrita na denúncia, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura. Libere-se o veículo apreendido.

Oportunamente ao arquivo.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 08 de novembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA